

Nr. 260 Aufzeichnung des Vizekanzlers für die Besprechung des Reichskanzlers mit dem Britischen Botschafter. 2. Dezember 1933¹⁾

R 43 I/253, Bl. 362–366

Beginn:
Beginn:

[Lage im Saargebiet]

Vertraulich!

An der Spitze der Saarregierung steht seit der letzten Wahlperiode der Präsident K n o x. Während der Dauer der Tätigkeit der Saarregierung, seit 15 Jahren, hat es sich erwiesen, daß die Persönlichkeit und die unparteiische objektive Einstellung des Präsidenten vielfach ausschlaggebend für die gesamte Tätigkeit der Regierungskommission ist. Das hat sich besonders erwiesen, als nach der ersten Regierungsperiode des französischen Präsidenten Rault ein englischer²⁾ und ein kanadischer Präsident³⁾ die Geschäfte führten. Die Regierungskommission ist die Treuhänderin des Völkerbundes, an *Stelle einer deutschen Regierung*. Sie hat dafür zu sorgen, daß die im Versailler Vertrage vorgesehene Volksabstimmung⁴⁾ ordnungsmäßig und unbeeinflußt durch Zwang vor sich gehen kann. Sie hat in allen ihren Verwaltungsmaßnahmen davon auszugehen, daß das zu verwaltende Gebiet ein *deutsches* Gebiet ist, in dem die deutsche Gesetzgebung von vor 1918 Gültigkeit hat; und sie hat endlich am Schlusse ihrer Tätigkeit durch die Abstimmung festzustellen, ob das Gebiet zu Deutschland zurückzukehren wünscht, ob es die gegenwärtige Form der Regierungsmethode zu verlängern wünscht oder endlich, ob es dem französischen Staatsverband einverleibt zu werden wünscht.

Die gegenwärtige Regierungskommission unter der Führung des Präsidenten Knox hat dahingegen eine Politik befolgt, die sich auf den Standpunkt stellt, als sei die Regierungskommission Treuhänder im gleichen Maße für Frankreich wie für Deutschland, ferner als sei das Saargebiet ein *völlig neutrales, nationsloses* Gebiet, über dessen Schicksal erst die Endabstimmung zu entscheiden habe. Diese politische Grundlinie widerspricht vollkommen dem Sinn der Festsetzungen des Versailler Vertrages und des Saarstatuts⁵⁾.

Die Verhältnisse haben sich ganz außerordentlich verschärft, seitdem in Deutschland die NSDAP zur Macht gelangte und seitdem naturgemäß diese Bewegung ihre Ausstrahlungen auch in das deutsche Saargebiet sandte. Bezeichnend für die Auffassung der Regierungskommission und besonders ihres Präsidenten von ihrer Pflicht gegenüber dem Saargebiet ist der letzte Bericht an den Völkerbundsrat vom 30. September 1933. Der Bericht über die allgemeine Lage befaßt sich *ausschließlich mit der NSDAP*. Er stellt fest, „daß die NSDAP alles aufbietet, um das ganze öffentliche Leben im Saargebiet in Beschlag zu nehmen, von dem Willen getrieben, neben der rechtmäßigen Regierung

1) Die Aufzeichnung wurde von Tschirschky am 4. 12. an den StSRkei mit folgendem Begleitschreiben übersandt: „Der Herr Reichskanzler hatte um dieselbe gebeten, und bittet der Herr Vizekanzler, diese dem Herrn Reichskanzler baldmöglichst aushändigen zu wollen.“ – Vizekanzler v. Papen war auf Grund eines Kabinettsbeschlusses vom 14. 11. 33 zum Saarbevollmächtigten der RReg. bestellt worden (Dok. Nr. 244, P. 1, dort auch Anm. 2 und 7).

2) Wilton (1927–1932).

3) Stephens (1926/27).

4) Zu den diesbez. Bestimmungen des Art. 49 VV und zur Vorbereitung des Abstimmungskampfes s. Anm. 14 zu Dok. Nr. 178.

5) Saarstatut: Kapitel I–III der Anlage zu den Artikeln 45–50 des VV.

eine faktische Macht zu schaffen“. Zu diesem Ziele würden alle Angelegenheiten des Lebens mit einem politischen Charakter umgeben, und die NSDAP habe ihre Versprechungen, unpolitischen Festveranstaltungen einen politischen Charakter nicht zu geben, wiederholt gebrochen, während zu gleicher Zeit die *Kommunistische Partei* ihr gegebenes Wort gehalten hätte.

Die Regierungskommission wirft also hier die NSDAP mit der Kommunistischen Partei in einen Topf, nimmt von den Dingen, die sich in Deutschland ereignet haben, nicht nur keinerlei Notiz, sondern verstößt gröblich gegen ihre Verpflichtung als Treuhänder Deutschland gegenüber.

Der erwähnte Bericht spricht weiterhin von dem „unerträglichen Druck der NSDAP auf Gewerkschaften, politische Parteien, ja selbst auf die Kirche“. Die neuerdings sichtbaren Früchte der von der NSDAP angewandten Politik der Einschüchterung zeigten sich in bedauerlichen Pflichtverletzungen der Beamten. Diese Lage erfordere daher außerordentliche Maßnahmen.

Entsprechend dieser Ankündigung sind vor einigen Tagen *Verordnungen* erlassen, die alles Bisherige in den Schatten stellen. Sie richten sich im wesentlichen alle gegen die NSDAP:

Politischen Vereinen im Saargebiet ist es in Zukunft nicht gestattet, mit Vereinen, die außerhalb des Saargebietes ihren Sitz haben, derart in Verbindung zu treten, daß sie den Beschlüssen und Organen dieser unterworfen sind. (Daraus ergibt sich für uns die Notwendigkeit einer absoluten Verselbständigung der NSDAP im Saargebiet!). Das Tragen einheitlicher Kleidung oder einzelner Teile derselben ist verboten. Wer dagegen verstößt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Wochen bestraft. Auch das Tragen von Abzeichen, welche die Zugehörigkeit zu einer politischen Vereinigung kennzeichnen, ist gegen hohe Strafe verboten. Wer Uniformen oder Teilstücke oder Abzeichen feilhält, verkauft, verteilt, herstellt, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft.

Wer sich an einer im Saargebiet verbotenen Vereinigung oder Organisation als Mitglied beteiligt oder an einer solchen teilnimmt oder sie auf andere Weise unterstützt, wird mit *Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft*. Das Unerhörteste ist indessen die Bestimmung, daß ein Einwohner des Saargebietes, welcher sich außerhalb des Saargebietes – also in Deutschland – an einer im Saargebiet verbotenen Vereinigung (z. B. SA) beteiligt, mit *Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft* wird. Beamte gehen der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verlustig.

Es ist der Regierungskommission selbstverständlich bekannt, daß die erdrückende Mehrheit der Saarbevölkerung der nationalen Regierung des Mutterlandes durchaus zustimmend gegenübersteht. Zum Beweis dessen hat diese sich in den politischen Körperschaften des Saargebiets zur „Deutschen Front“ zusammengeschlossen⁶⁾). Auch der Landesrat, die politische Vertretung des Saargebiets, hat die Politik der Regierungskommission auf das schärfste zurückgewiesen⁷⁾).

Wenn die Reichsregierung noch dem Völkerbunde angehörte, dann würde sie heute vor dem Hohen Rate Klage erheben müssen *wegen gröblicher Verletzung der Treuhänder-Pflichten* der Saarregierung. Dieser Weg ist gegenwärtig nicht gangbar. Es wäre aber zu erwägen, ob nicht eine Änderung in der Haltung des Präsidenten Knox herbeigeführt werden könnte durch einen Druck der britischen Regierung auf ihn. Formell wird sich die britische Regierung natürlich auf den Standpunkt stellen, daß der Präsident Knox keine Instruktionen von ihr erhalte, weil er ein Organ des Völkerbundes sei. Ich bin aber überzeugt, daß, wenn die britische Regierung es im Interesse der europäischen Gesamt-

⁶⁾ Zur „Deutschen Front“ hatten sich am 14. 7. 33 folgende Parteien vereinigt: Deutschsaarländische Volkspartei, Deutschnationale Front, Deutsche Bürgerliche Mitte, NSDAP und Zentrum des Saargebiets (KAG 1933, S. 931). Zur Vorgeschichte des Zusammenschlusses s. die Besprechung Hitlers mit Vertretern der Saarparteien vom 15. 5. 33 (Protokoll in R 43 I/253, Bl. 103–105; abgedr. in ADAP, Serie C, Bd. I,1, Nr. 236).

⁷⁾ Nach Pressemeldungen hatte die „Deutsche Front“ auf der Sitzung des Landesrats am 23. 11. u. a. erklärt: „Im Bewußtsein unseres Rechts und unserer friedfertigen Gesinnung weisen wir alle Knebelungs- und Zuchthausvorlagen als überflüssig, unwürdig und kleinlich zurück. Sie werden das eine Gute zur Folge haben, daß nun die deutsche Bevölkerung noch mehr zusammengeschweißt wird.“ (WTB-Bericht, Ausschnitt in R 43 I/253, Bl. 347).

lage wünscht, sie selbstverständlich durchaus in der Lage ist, diesen Beamten inoffiziell anzuweisen, seine Politik nicht, wie bisher, einseitig französisch zu orientieren.

Es wäre also dem britischen Botschafter darzulegen, daß Deutschland sich zwar nicht in irgend-einer offiziellen Form an die britische Regierung in dieser Angelegenheit wenden könne, weil die volle Verantwortlichkeit für die Tätigkeit der Regierungskommission allein den Völkerbund treffe. Wenn aber die britische Regierung, wie sie wiederholt versichert hätte, ein großes Interesse an dem Ausgleich der deutsch-französischen Differenzen habe, dann würde sie vermutlich Mittel und Wege finden, dafür zu sorgen, daß die Treuhänder-Regierung des Saargebiets nicht eine Politik treibt, welche die Gegensätze zwischen Frankreich und Deutschland täglich verschärft⁸⁾).

Papen

⁸⁾ Bei der Unterredung des RK mit Botschafter Phipps am 5. 12. (ADAP, Serie C, Bd. II, 1, Nr. 99) wurde die Saarfrage nicht erörtert. Möglicherweise lehnte Hitler ein den Vorschlägen des Vizekanzlers entsprechendes Vorgehen u. a. deshalb ab, weil er in diesen Tagen noch zu hoffen glaubte, in der Saarfrage eine kurzfristige Lösung erreichen zu können, nämlich durch eine mit der französischen Regierung zu treffende Vereinbarung über den Verzicht auf die Abstimmung im Saargebiet und über dessen vorzeitige Rückkehr zu Deutschland. Vgl. dazu Dok. Nr. 270, dort auch Anm. 3.

Zitierhinweis

Nr. 260 Aufzeichnung des Vizekanzlers für die Besprechung des Reichskanzlers mit dem Britischen Botschafter. 2. Dezember 1933) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d260>